

# 감사결과처분요구서

|                  |                        |          |           |          |                      |
|------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| 일련번호             | 3                      | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )      |
| 신분상 조치인원         | -                      | 재정상 조치방법 | 회수        | 재정상 조치금액 | 38,000원              |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△△△△<br>(△△△△△△△△) | 처분요구일자   | 2022. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각 1개월 이내 |

△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 용역 손해배상 보험료 과다 지급

관 계 기 관 △△△△△△△△

내 용

## 1. 업무처리기준

- 「건설기술진흥법」 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제1항 및 제2항에 의거 건설기술용역업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하여야 하고, 배상을 담보하기 위하여 대통령령으로 정하는 건설기술용역업자는 보험 또는 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 하며, 동법 시행령 제50조 제3항에 의거 보험 또는 공제에 가입한 건설기술용역업자는 실시설계의 경우 해당 실시설계 용역을 완료하기 전까지 보험증서 또는 공제증서를 발주청에 제출하여야 함.

## 2. 현황 및 지적내용

- 용역 손해배상 보험료 과다 지급 현황

| 용역명                   | 용역기간              | 계약금액<br>(천원) | 계약상대       | 손해배상 보험료<br>과다 지급 현황(원) |        | 비고         |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------|--------|------------|
|                       |                   |              |            | 내역서                     | 증빙 보험료 |            |
| 우리꽃 정원 마스터플랜<br>수립 용역 | '20.10.12.~12.10. | 20,425       | (주)△△△△△△△ | 88,550                  | 50,240 | 원단위<br>절 사 |

- △△△△△△△△은 차별화된 브랜드 형성 및 대국민 대상 휴식과 체험학습을 동시에 경험할 수 있는 생태·문화 복합 공간 조성을 위한 마스터플랜 용역(기본 및 실시설계)을 시행하였으나, 용역 준공 처리시 계약상대가 증빙으로 제출한 보증서 상의 실납부금액이 \*\*,\*\*\*원이었음에도 별도 정산 없이 관련 비용을 100% 지급하여 용역손해배상보험료를 \*\*,\*\*\*원(천원 미만 절사)을 과다 지급한 사실이 있음.

### 3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
  - 정산 없이 과다 지급한 보험료 \*\*,\*\*\*원 환급
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
  - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련